القانون رقم :038-1999 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1999 المتعلق بالمصاريف القضائية

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المنطبقة على المصاريف القضائية.

المادة 2: يتم التقاضي بصورة مجانية باستثناء ما تناولته مقتضيات القوانين الضريبية فيما يتعلق بحقوق الطابع والتسجيل .

المادة 3: تشمل المصاريف والرسوم المتعلقة بالدعوى والمستندات وإجراءات التنفيذ على الخصوص ما يلي:

1. الحقوق والرسوم والأتعاب المستحقة لكتاب ضبط المحاكم أو إدارة الضرائب باستثناء الحقوق والرسوم والغرامات المحتمل استحقاقها على العقود والمستندات المقدمة دعما لحجج الأطراف؛
2. تعويضات الشهود؛
3. أجور الفنيين والخبراء؛
4. النفقات الخاضعة للتعريفة؛
5. أتعاب وأجور المأمورين الرسميين.

يتحمل الطرف الذي يخسر القضية هذه المصاريف ويقدمها مسبقا الطرف الذي يطلب الإجراء الذي أنفقت فيه.

المادة 4: تحدد بمرسوم تعريفة المصاريف القضائية.

لا يجوز أن يستوفى إلا الحقوق وغيرها من المصاريف المنصوص عليها بمقتضيات قانونية.

المادة 5: إذا اقتضى الحال تقديما مسبقا لأتعاب أعوان القضاء أو غيرها من المصاريف التي يصعب تقديرها بدقة. يقوم رئيس المحكمة المختصة بتقدير تقريبي للمبالغ الضرورية، بناء على طلب الطرف الأشد حرصا، ليودعها في كتابة ضبط المحكمة مقابل وصل.

وعند نهاية الإجراءات تتم تصفية المصاريف، ويعاد منها الفائض.

المادة 6: تصفى رسوم القضايا في الحكم الذي يأمر بها . وفي حالة عدم وجود هذه الشكلية فإن كاتب الضبط يعد كشفا يصبح نافذا بأمر من رئيس المحكمة.
يجوز الطعن في التصفية وفقا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.

المادة 7: يجب أن تبين كشوف المصاريف التي يعدها العدول المنفذون وكتاب الضبط والموثقون في خانة خاصة وبالنسبة لكل مصروف. مبلغ الحقوق المسددة للخزينة مهما كان نوعها.

المادة 8: تمارس مصالح التسجيل ومفتشية المصالح القضائية ورؤساء المحاكم ، على حد سواء رقابة تسديد الحقوق وغيرها من الرسوم المستحقة.
ولهذا الغرض يحق لهم الإطلاع على كافة السجلات والملفات والوثائق الموضوعة في محفوظات كتابات الضبط.

المادة 9: يتعين على كاتب الضبط الأول لكل محكمة أن يحيل إلى مصلحة التسجيل النسخة الأصلية من قرارات التحكيم في حالة حصولها على أمر التنفيذ، والأوامر الاستعجالية والقرارات وكذا الأحكام الابتدائية والنهائية في الميدان المدني والتجاري والإداري التي تتضمن مقتضيات نهائية مهما كان ميدانها، وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها.

المادة 10: لا يجوز وضع الصيغة التنفيذية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على الأحكام والعقود أو المستندات الإجرائية إلا بعد الإطلاع على مثبتات تسديد حقوق التسجيل.

المادة 11: يحظر على الخبراء والمترجمين وغيرهم من أعوان القضاء أن يستلموا أتعابهم مباشرة من الأطراف. يستلم هؤلاء الأعوان أتعابهم من كتابة ضبط المحكمة المتعهدة بالقضية على أساس مذكرة مصدقة من القاضي إذا كان المبلغ الذي أودعه

الأطراف كافيا. إذا كان المبلغ المودع غير كاف تسلم نسخة من المصاريف والنفقات محلاة بالصيغة التنفيذية إلى العون القضائي المعني من أجل استيفاء باقي المبلغ.

المادة 12: يحظر على كتاب الضبط والعدول المنفذين والموثقين أن يطلبوا حقوقا وأتعابا أكثر من تلك المنصوص عليها في التعريفة .

المادة 13: لا تستحق أية أتعاب عن مستند أو ورقة تبليغ أو نسخة رسمية أو مصدقة صرح ببطلانها بسبب خطإ العون القضائي. ويتحمل هذا الأخير حقوق التسجيل والمصاريف التي نتجت عن المستند الباطل.

المادة 14: يجب أن يتوفر المأمورون الرسميون في مكاتبهم على نسخة من هذا القانون وكذلك المراسيم المتخذة تطبيقا له والقوانين الضريبية المعمول بها وأن يضعوها تحت تصرف كل من يطلبها.

المادة 15: يعاقب على مخالفة مقتضيات المواد 7 و 9 إلى 14 من هذا القانون بغرامة من 50.OOO إلى 100.000 أوقية، بغض النظر عن العقوبات الجزائية والتأديبية الأخرى المقررة في النصوص المعمول بها.

المادة 16: يتم تبيين مقتضيات هذا القانون بمراسيم كل ما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 17: يلغي هذا القانون كل النصوص التشريعية والتنظيمية السابقة المخالفة له.

المادة 18: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وحسب إجراءات الاستعجال وينفذ كقانون للدولة.

□